

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		02/12/2025	
Date d'affichage de la convocation :		02/12/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 08 DECEMBRE 2025	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		28	
Pour :		28	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le lundi huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, , Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à Edith PUGNET, Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Alexandra RAYMONT		

AFFAIRE N°09 : INTERCOMMUNALITE
Complément d'information sur la répartition de la redevance pour occupation du domaine public des réseaux d'électricité par ENEDIS.

Monsieur André GILLARD, rapporteur rappelle qu'en début d'année, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) avait sollicité les Communes membres pour délibérer sur la répartition de la Redevance pour l'Occupation du Domaine Public (RODP) des réseaux d'électricité par la société ENEDIS. Cette première délibération a été prise lors de la séance du 4 février 2025 (Affaire n°1).

Monsieur GILLARD rappelle également que dans le cadre du transfert de la compétence Voirie de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) vers les Communes membres à compter du 1^{er} janvier 2023, rendu possible à la suite de la loi « 3DS » du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale), les produits de RODP doivent être affectés au titulaire de la compétence.

Les Communes doivent donc encaisser les RODP des voiries communales, PMM conserve le produit de RODP des voiries d'intérêt communautaire (VIC) et des zones d'activités économiques (ZAE). Cette répartition a été convenu avec PMM, toujours lors de la délibération du 4 février 2025, en fonction des mètres linéaires des réseaux d'électricité haute tension (HTA) et basse tension (BT) de la Commune qui est de 147 809 ml, dont 22 249 ml concernent les VIC et ZAE, soit une proportion affectée à PMM de 15 %, et donc de 85 % pour la Commune.

Pour ce qui concerne les RODP d'ENEDIS, elles sont de deux types :

- RODP électricité principale, distribution et transport
- RODP électricité distribution provisoire – chantier

La RODP de 2024 sera reversée en totalité aux Communes, après transmission à ENEDIS d'un avis des sommes à payer de 4 399 €. Ces dernières, verseront ensuite à PMM la part de RODP en fonction des linéaires de VIC et sur les ZAE, arrêtés lors du transfert. A partir de 2025, ENEDIS versera directement les RODP à PMM et aux Communes selon les répartitions qui auront été fixées par délibération.

DIRECTION SERVICES FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE.

Aujourd'hui, la société ENEDIS demande à la Commune :

- De pérenniser cette répartition afin d'éviter de délibérer chaque année, et de fixer le montant de la RODP électricité principale, distribution et transport et la RODP électricité distribution provisoire – chantier, au taux maximum fixé par décret, au prorata des linéaires de réseaux d'électricité sur voies communales, soit 85 %.
- Que ces montants soient revalorisés automatiquement chaque année par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédents la publication de l'index connu au 1^{er} janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.
- Que ces montants soient revalorisés automatiquement en cas d'évolution de la réglementation.
- De tenir compte du nouveau calcul de la redevance RODP électricité distribution provisoire – chantier, fixé par le décret n°2023-797 du 18 août 2023, qui a été revalorisé à 20 % du montant de la RODP, contre 10 % auparavant.

Pour information, la part 2025 de la RODP électricité principale, distribution et transport pour la Commune se chiffre à 3 811 € et la RODP électricité distribution provisoire – chantier toujours pour la Commune, se chiffre à 762 €.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) DECIDE à l'unanimité, de pérenniser cette répartition afin d'éviter de délibérer chaque année, et de fixer le montant de la RODP électricité principale, distribution et transport et la RODP électricité distribution provisoire – chantier, au taux maximum fixé par décret, au prorata des linéaires de réseaux d'électricité sur voies communales, soit 85 %.

2°) DECIDE à l'unanimité, que ces montants soient revalorisés automatiquement chaque année par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédents la publication de l'index connu au 1^{er} janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.

3°) DECIDE à l'unanimité, que ces montants soient revalorisés automatiquement en cas d'évolution de la réglementation.

4°) DECIDE à l'unanimité, de tenir compte du nouveau calcul de la redevance RODP électricité distribution provisoire – chantier, fixé par le décret n°2023-797 du 18 août 2023, qui a été revalorisée à 20 % du montant de la RODP, contre 10 % auparavant.

5°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer toutes les différentes pièces afférentes à cette affaire.

6°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance

Edith PUGNET

Alexandra RAYMONT

La Maire,
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 décembre 2025